

1. 육아기 근로시간 단축제도 운영에 관한 사항

□ 관련 부서 : □□ □□과

병원 「복무규정」 제8조의2(근로시간 단축)제2항에는 ‘「인사규정」 제31조제6호에 해당하는 휴직(육아휴직)을 신청할 수 있는 근로자가 육아휴직 대신 근로시간의 단축을 신청하는 경우와 가족돌봄 등 법률에 해당하는 사유로 근로시간을 단축하는 경우에는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(이하 ‘남녀고용평등법’이라 한다)」을 따른다.’고 정하고 있다. 한편, 「남녀고용평등법」 제19조(육아휴직)제2항에는 육아휴직의 기간은 1년 이내, 제19조의2(육아기 근로시간 단축)제4항에는 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 되어 있다. 다만, 제19조제1항에 따라 육아휴직을 신청할 수 있는 근로자가 제19조제2항에 따른 육아휴직기간(1년 이내) 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다.’고 되어 있다.

병원은 2017년 육아기 근로시간 단축제도 시행 당시 「남녀고용평등법」에 따라 근로시간 단축기간을 1년 이내 사용하는 것으로 정하였고[내부결재: □□ □□과-18033(2017. 7. 27.)], 「남녀고용평등법」 개정(2019. 10. 1.)으로 육아기 근로시간 단축기간은 육아휴직기간(1년 이내)을 미사용하면 최대 2년을 사용할 수 있게 되었다.

그럼에도 □□ □□과는 법령 개정 사항을 안내함에 있어 공문에는 육아기 단축근로 사용기간을 2년으로 명시한 뒤, 여직원은 「남녀고용평등법」과는 별도로 병원이 노동조합과의 단체협약 등에 따라 임의로 부여하는 약정 무급 육아휴직 기간 1년을 포함하여 최대 3년을 사용할 수 있는 것으로 확대적용하여 전직원에게 안내하였고, □□□□도 동일하게 안내하였다.[□□ □□과-30877(2019.10. 8.), □□□□ □□과-13726(2019.10.11.): 배우자 출산휴가 및 육아기 근로시간 확대 시행 안내]

이후 2019년 단체협약 개정에 따라 약정 무급 육아휴직기간이 1년에서 2년으로 늘어나면서 별도 안내없이 법령에서 정한 육아기 단축근로 사용기간의 범위를 초과하여 최대 4년까지 허용하여 업무를 처리하고 있다.

[표 1] 육아기 근로시간 단축 관련 법령 및 병원 안내 사항

구분	남녀고용평등법 육아기 근로시간 단축 관련 법령	병원 주요 안내 사항															
2019년 10월 1일 시행일 이전	제19조(육아휴직) ① 사업주는 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 “육아휴직”이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 육아휴직의 기간은 1년 이내로 한다. ===== 제19조의2(육아기 근로시간 단축) ① 사업주는 제19조제1항에 따라 육아휴직을 신청할 수 있는 근로자가 육아휴직 대신 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다.	○ 육아기 근로시간 단축기간 : 1년 이내 ○ 육아휴직과 근로시간 단축의 사용방법 - 육아휴직만 사용(1회 분할가능) - 육아휴직과 근로시간 단축을 위한 병합사용(남성 1년, 여성 2년) - 근로시간 단축만 사용(남녀 공통 1년 이내) - □□과-18405(2017.8.2., 육아기 근로시간 단축 시행 안내															
2019년 10월 1일 시행 이후	제19조(육아휴직) ① 사업주는 임신 중인 여성 근로자가 모성을 보호하거나 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다. 이하 같다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 “육아휴직”이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 육아휴직의 기간은 1년 이내로 한다. ===== 제19조의2(육아기 근로시간 단축) ① 사업주는 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제19조제1항에 따라 육아휴직을 신청할 수 있는 근로자가 제19조제2항에 따른 육아휴직 기간 중	○ 육아기 근로시간 사용 기간: 육아휴직 최대 1년 + 근로시간 단축 = 2년 ○ 여직원 사용 예시 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th colspan="2">총 36개월</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>예시1</td><td>육아휴직 24개월</td><td>육아기 근로시간 단축 12개월</td></tr> <tr> <td>예시2</td><td>육아휴직 18개월</td><td>육아기 근로시간 단축 18개월</td></tr> <tr> <td>예시3</td><td>육아휴직 12개월</td><td>육아기 근로시간 단축 24개월</td></tr> <tr> <td>예시4</td><td>육아기 근로시간 단축 36개월</td><td>육아기 근로시간 단축 36개월</td></tr> </tbody> </table> * 육아기 근로시간 단축시 최대 사용가능기간을 36개월로 안내하였음 - □□□□ □□과(2019.10.11., 배우자 출산휴가 및 육아기 근로시간 확대 시행 안내)	구분	총 36개월		예시1	육아휴직 24개월	육아기 근로시간 단축 12개월	예시2	육아휴직 18개월	육아기 근로시간 단축 18개월	예시3	육아휴직 12개월	육아기 근로시간 단축 24개월	예시4	육아기 근로시간 단축 36개월	육아기 근로시간 단축 36개월
구분	총 36개월																
예시1	육아휴직 24개월	육아기 근로시간 단축 12개월															
예시2	육아휴직 18개월	육아기 근로시간 단축 18개월															
예시3	육아휴직 12개월	육아기 근로시간 단축 24개월															
예시4	육아기 근로시간 단축 36개월	육아기 근로시간 단축 36개월															

구분	남녀고용평등법 육아기 근로시간 단축 관련 법령	병원 주요 안내 사항
	사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다.	

<조치할 사항>

【시정】 관련 법령 및 규정에 따라 육아기 근로시간 단축 기간을 운영하기 바랍니다.

【관련자】 □□ 4급 □□□(□□ □□□), □□ 5급 □□□(현 □□과)